

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5204/2543

นาง ปราณี ลิ้มปัดณาคม
นาย สว่าง เชื้อหิรัญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

การทำกันในศาล คือ การแถลงร่วมกันของคู่ความตกลงกันให้ ศาลตัดสินชี้ขาดตามข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่คู่ความมีความเห็นตรงกันข้ามในเหตุการณ์ภายหน้าอันไม่แน่นอนและจะแน่นอนได้ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งถ้าเหตุการณ์นั้นตรงกับความเห็นของฝ่ายใด ศาลจะต้องตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะ

ศาลชั้นต้นกะประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์หรือจำเลยทั้งห้ามีสิทธิในบริเวณที่ดินพิพาทดีกว่ากัน คู่ความไม่ประสงค์ให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยสืบพยานไปตามปกติ แต่จะยอมรับข้อเท็จจริงกันตามที่เจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดสอบเขตมาแล้ว หากปรากฏว่าหลักหมุด จ.1078 ล้ำเข้าไปในที่ดินส่วนของจำเลย โจทก์จะเป็นฝ่ายแก้ไขโฉนดให้มา ในแนวตรงที่วัดระหว่างหลักหมุดค.4463 กับหลักหมุดคก.5 หรือหลักหมุด ค.4483 แต่ถ้าหากหลักหมุด จ.1078 ไม่ได้ล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลย จำเลยจะรื้อถอนรั้วที่ล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ แล้วคู่ความจะเลิกคดีกัน โดยโจทก์จะถอนฟ้องและจำเลยไม่คัดค้าน ซึ่งตามคำฟ้อง คำให้การและ ฟ้องแย้งและคำให้การแก้ฟ้องแย้ง ปัญหาว่าหลักหมุด จ.1070 อยู่ใน ที่ดินของโจทก์หรือจำเลยเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้คดีแพ้ชนะกันใน ประเด็นข้อพิพาท ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำทำตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 มีผลใช้

บังคับได้ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการมาตามข้อตกลงแล้ว ศาลชั้นต้นก็ต้องวินิจฉัยชี้ขาดไปตามนั้น

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันรื้อถอนเสารั้วคอนกรีต และลวดหนามที่ฝ่ายจำเลยทั้งห้าปักกรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ให้นำไปปักในแนวเขตที่ดินของโจทก์และของจำเลยทั้งห้าระหว่างจุดหลักหมุดที่ 1070 ตรงไปยังหลักหมุดที่ 4483 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่มีคำพิพากษา ห้ามจำเลยทั้งห้าและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์

จำเลยทั้งห้าให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องและห้ามโจทก์และบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทและเพิกถอนโฉนดที่ดินของโจทก์ซึ่งออกโดยมิชอบเสีย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งห้าตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 4 เมษายน 2539 ไม่ใช่คำทำแต่เป็นข้อตกลงเพื่อนำไปสู่การเจรจาประนีประนอมยอมความเท่านั้น เมื่อโจทก์ไม่ตกลงยินยอมศาลจึงต้องดำเนินการกระบวนการพิจารณาสืบพยานหลักฐานจนสิ้นกระแสความเพื่อนำมาวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี ส่วนประเด็นข้อพิพาทที่ว่าโจทก์หรือจำเลยทั้งห้ามีสิทธิในบริเวณที่ดินพิพาทดีกว่ากัน ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ พิพากษาให้จำเลยทั้งห้ารื้อถอนเสาคอนกรีตและลวดหนามออกจากที่ดินของโจทก์ให้อยู่ในแนวเขตที่ดินระหว่างหลักหมุดที่ จ.1070 (1078) ตรงไปยังหลักหมุดที่ ค.4483

(คก.5) ห้ามจำเลยทั้งห้าและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ ให้ยกฟ้องแย้ง
จำเลยทั้งห้า

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า ข้อตกลงตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 4 เมษายน 2539 เป็นคำทำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 138 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีก พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิพากษาในเรื่องคำทำตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 4 เมษายน 2539 ตามรูปคดีใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยในข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่าข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งห้าตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 4 เมษายน 2539 เป็นคำทำหรือไม่ รายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวมีข้อความว่า "นัดพร้อมเพื่อไต่ถามโจทก์ ทนายโจทก์จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทนายจำเลยทั้งห้ามาศาล คู่ความเจรจาได้ข้อสรุปใหม่ว่าขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาไปทำการรังวัดที่ดินพิพาทใหม่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าพนักงานที่ดินดังกล่าว คู่ความจะร่วมกันไปติดต่อให้ไปทำการรังวัดและตกลงว่าจะให้เจ้าพนักงานที่ดินคนใดที่คู่ความเห็นว่าเป็นคนกลางทำการรังวัดเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมกันฝ่ายละครึ่ง โดยขอให้ศาลมีหนังสือประสานงานไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาให้คู่ความร่วมกันรับไปส่งเอง โดยให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดสอบหลักหมุดที่ ค.4431 พ.4294 ค.4463 คก.5หรือหลักหมุด ค.4483 เป็นหลักโดยให้ใช้หลักหมุดที่ ค.4431 กับ พ.4294เป็นพื้นฐานในการรังวัดตอสาไปสู่หลักหมุดที่ ค.4463 พุ่งตรงไปสู่หลักหมุดคก.5 หรือหลักหมุด ค.4483 ตามที่ปรากฏในแผนที่

พิพาทฉบับรังวัดวันที่ 21 มีนาคม 2538 ทั้งนี้ให้ถือองศาตามโฉนดเลขที่ 2257 เลขที่ดิน 1 ของฝ่ายจำเลยทั้งห้าเป็นเกณฑ์ หากลากเส้นตรงจากหลักหมุดที่ ค.4463 ตรงไปถึงหลักหมุด คก.5 หรือหลักหมุด ค.4483 ในโฉนดของจำเลยทั้งห้าแล้ว ปรากฏว่าหลักหมุด จ.1078 ล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยทั้งห้าฝ่ายโจทก์จะเป็นฝ่ายแก้ไขโฉนดให้มาอยู่ในแนวตรงที่วัดระหว่างหมุดทั้งสองดังกล่าวแต่หากหลักหมุด จ.1078 ไม่ได้ล้ำเข้าไปในที่ดินส่วนของจำเลยทั้งห้าคู่ความจะเลิกคดีกันโดยฝ่ายโจทก์จะถอนฟ้องและฝ่ายจำเลยทั้งห้าไม่คัดค้านและจะรื้อถอนรั้วที่ล้ำเข้าไปในที่ดินส่วนของโจทก์ขออนุญาตเลื่อนไปนัดพร้อมเพื่อพิจารณาต่อไป" ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า "พิเคราะห์คำแถลงของคู่ความแล้วเห็นว่าคดีมีทางตกลงกันได้ด้วยดี จึงอนุญาตให้เลื่อนไปนัดพร้อมในวันที่ 24 เมษายน ศกนี้ เวลา 7 นาฬิกา โดยให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งไปประสานงานกับเจ้าพนักงานที่ดินวันนี้ ส่วนรายละเอียดการดำเนินการให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับนี้ โดยให้ทำสำเนาภาพถ่ายรายงานกระบวนการพิจารณาแนบไปท้ายหนังสือดังกล่าว ให้คู่ความรับไปส่งเอง"ซึ่งหลังจากนั้นต่อมาในวันที่ 22 สิงหาคม 2539 ศาลชั้นต้นจดยางานกระบวนการพิจารณาไว้ความตอนหนึ่งว่า "เจ้าพนักงานที่ดินได้ออกไปทำการรังวัดตามคำสั่งศาลแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2539 ศาลได้ให้โจทก์และทนายจำเลยตรวจดูแผนที่การรังวัดดังกล่าวแล้วปรากฏว่าโจทก์และจำเลยไม่อาจตกลงกันได้ ดังนั้นจึงให้ดำเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไป ให้นัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 29 ตุลาคม 2539 เวลา 9 นาฬิกา" เห็นว่าการทำกันในศาลก็คือการแถลงร่วมกันของคู่ความตกลงกันให้ศาลตัดสินชี้ขาดตามข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่คู่ความมีความเห็นตรงกันข้ามในเหตุการณ์ภายหน้าอันไม่แน่นอนและจะแน่นอนได้ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้วซึ่งถ้าเหตุการณ์นั้นตรงกับความเห็นของฝ่ายใด ศาลจะต้องตัดสินให้ในฝ่ายนั้นชนะ คดีนี้ศาลชั้นต้นกะประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์หรือจำเลยทั้งห้ามีสิทธิในบริเวณที่ดินพิพาทดีกว่ากัน ข้อตกลงตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่

4 เมษายน 2539 เป็นเรื่องที่คุณความไม่ประสงค์ให้ศาลดำเนินการสอบสวนพิจารณาโดยสืบพยานไปตามปกติ แต่จะยอมรับข้อเท็จจริงกันตามที่เจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดสอบเขตมาแล้ว หากปรากฏว่าหลักหมุด จ.1078 ล้ำเข้าไปในที่ดินส่วนของจำเลยทั้งห้า โจทก์จะเป็นฝ่ายแก้ไขโฉนดให้มาในแนวตรงที่วัดระหว่างหลักหมุด ค.4463 กับหลักหมุดคก.5 หรือหลักหมุด ค.4483 แต่ถ้าหากหลักหมุด จ.1078 ไม่ได้ล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยทั้งห้า จำเลยทั้งห้าจะรื้อถอนรั้วที่ล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ แล้วคู่ความจะเลิกคดีกันโดยโจทก์จะถอนฟ้องและจำเลยทั้งห้าไม่คัดค้าน ซึ่งตามคำฟ้อง คำให้การและฟ้องแย้ง และคำให้การแก้ฟ้องแย้งปัญหาว่าหลักหมุด จ.1070 อยู่ในที่ดินของโจทก์หรือจำเลยทั้งห้าเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้คดีแพ้ชนะกันในประเด็นข้อพิพาท ข้อตกลงตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 4 เมษายน 2539 จึงมีลักษณะเป็นคำทำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 มีผลใช้บังคับได้มิใช่เป็นข้อตกลงที่จะทำตามหรือไม่ก็ได้ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามข้อตกลงแล้ว (ตามแผนที่เอกสารหมายเลข จ.17) ศาลชั้นต้นก็ต้องวินิจฉัยชี้ขาดไปตามนั้นไม่ชอบที่จะดำเนินการสอบสวนพิจารณาโดยสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป ดังนั้นกระบวนการพิจารณาใด ๆ ที่ศาลชั้นต้นดำเนินไปหลังจากเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามข้อตกลงสำเร็จแล้วจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชอบแล้ว"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ดลจรัส รัตนโศภิต-ประพันธ์ ทรัพย์แสง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ